



訴願決定書

案 號： 1132120839
要 旨： 因申請提供政府資訊事件提起訴願
發文日期： 民國 113 年 09 月 11 日
發文字號： 新北府訴決字第 1131275113 號
相關法條： 民法 第 40 條
政府資訊公開法 第 10、12、18、7 條
訴願法 第 81 條
土地法 第 224、227 條
土地法施行法 第 50、55 條
公司法 第 25、334、83、84、86 條
個人資料保護法 第 15、16、2 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1132120839 號

訴願人 板○○廠股份有限公司

代表人 陳○

原處分機關 新北市政府地政局

上列訴願人因申請提供政府資訊事件，不服原處分機關民國 113 年 6 月 14 日新北地徵字第 1131119287 號函所為之處

主 文

原處分撤銷，由原處分機關於 2 個月內另為適法之處分。

事 實

緣訴願人（公司登記現況：民國（下同）61 年 8 月 28 日已解散，尚未完成清算程序）為辦理公司清算事宜，於 113 年 5 月 13 日及 113 年 5 月 24 日（機關收文日期）向原處分機關申請提供其前清算人陳錦標（下稱陳君）原所有位於本市○○區○○段 00-00、62-63、00-00、85-12、00-00 及 86-55 地號等 6 筆土地（下稱系爭土地），經原臺灣省政府 77 年 8 月 27 日 77 府地四字第 88835 號函准予徵收，並經改制前臺北縣政府 78 年 5 月 8 日 77 北府地四字第 27342 3 號公告徵收所領取之補償費金額，案經原處分機關審認，訴願人未檢附應受補償人委託書或相關證明文件影本，依個人資料保護法第 15 條、第 16 條規定歉難提供，倘係訴訟案件所需，應由司法機關逕向本府函查，故分別以 113 年 5 月 17 日新北地徵字第 1130921666 號函及 113 年 5 月 30 日新北地徵字第 1131016107 號函否准其申請。

嗣訴願人於 113 年 6 月 7 日（機關收文日期）再次提出申請，案經原處分機關審認，訴願人申請事項非屬政府資訊公開法第 7 條所定應由政府機關主動公開之範疇，且該領取金額資料與其辦理公司法第 84 條所定清算業務尚無直接關聯，又因訴願人未檢附應受補償人委託書或相關證明文件影本，依個人資料保護法第 15 條規定歉難提供，倘係訴訟案件所需，應由司法機關逕向本府函查，故以 113 年 6 月 14 日新北地徵字第 1131119287 號函（下稱系爭號函）否准其申請。訴願人不服系爭號函，提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

一、訴願及訴願補充意旨略謂：

（一）被徵收之土地，其應受之補償費，依土地徵收條例及有關法令之規定，原有一

定之估定程序與標準，行政機關如已就徵收補償費評定並經公告對外發生法律上之效果，此與個人資料之保護毫無關連性可言，是原處分機關就系爭土地徵收補償金額究竟若干等資料，迭次否准訴願人所請，自屬於法有違。

- (二) 另土地法施行法第 55 條規定(就核准徵收公告應載事項)：「依土地法第 227 條所為公告，應載明左列事項：…四、被徵收土地應補償之費額。…」，第 50 條規定：「土地法第 224 條規定之徵收土地計畫書，應記明左列事項：…十四、應需補償金額款總數及其分配。十五、準備金額總數及其分配。」，足見，土地徵收補償程序該被徵收土地應補償之費額，係政府應依法公開公告之事項等語。

二、答辯及答辯補充意旨略謂：

- (一) 系爭土地徵收當時，土地登記簿登載原所有權人為陳君，訴願人並非系爭土地徵收補償費之受領權人，且訴願人申請資料非屬政府資訊公開法應主動公開資訊，亦未檢附該受領權人委託書或相關證明文件影本憑審，爰無法提供。訴願人申請提供資料，係被徵收土地所有權人之個人資料，地政機關於查復被徵收土地所有權人應領補償費之數額，仍應依規定審核符合資格，始得予提供。
- (二) 按徵收當時土地法第 227 條規定、土地法施行法第 55 條規定，私有土地經奉准徵收後，縣市地政機關應依上開規定辦理公告及個別通知作業，本案已完成法定程序。訴願人所陳徵收當時土地法第 224 條及土地法施行法第 50 條規定，係規範需用土地人申請徵收土地應提具徵收計畫書及該徵收計畫之應記載事項等語。

理 由

- 一、按民法第 40 條第 2 項規定：「法人至清算終結止，在清算之必要範圍內，視為存續。」、公司法第 25 條規定：「解散之公司，於清算範圍內，視為尚未解散。」、第 85 條第 1 項規定：「清算人有數人時，得推定 1 人或數人代表公司，如未推定時，各有對於第三人代表公司之權…」，及第 334 條規定：「第 83 條至第 86 條…之規定，於股份有限公司之清算準用之。」。經查經濟部商工登記公示資料，本案訴願人業於 61 年 8 月 28 日解散，惟尚未完成清算程序，依卷附臺灣新北地方法院 112 年 7 月 26 日新北院英民事翔 111 年度司司字第 498 號函及訴願人 113 年 7 月 5 日(機關收文日期)補充說明資料，其清算人陳閃業經法院准予就任為清算人之一，並得單獨對外代表公司。據此，本件清算人陳閃單獨代表訴願人提起訴願，應認符合法定程序，合先敘明。
- 二、次按政府資訊公開法第 2 條規定：「政府資訊之公開，依本法之規定。但其他法律另有規定者，依其規定。」、第 5 條規定：「政府資訊應依本法主動公開或應人民申請提供之。」、第 7 條第 1 項規定：「下列政府資訊，除依第 18 條規定限制公開或不予提供者外，應主動公開：一、條約、對外關係文書、法律、緊急命令、中央法規標準法所定之命令、法規命令及地方自治法規。二、政府機關為協助下級機關或屬官統一解釋法令、認定事實、及行使裁量權，而訂頒之解釋性規定及裁量基準。三、政府機關之組織、職掌、地址、電話、傳真、網址及電子郵件信箱帳號。四、行政指導有關文書。五、施政計畫、業務統計及研究報告。六、預算及決算書。七、請願之處理結果及訴願之決定。八、書面之公共工程及採購契約。九、支付或接受之補助。十、合議制機關之會議紀錄。」。
- 三、復按政府資訊公開法第 10 條第 1 項規定：「向政府機關申請提供政府資訊者

，應填具申請書，載明下列事項：一、申請人姓名、出生年月日、國民身分證統一編號及設籍或通訊地址及聯絡電話；申請人為法人或團體者，其名稱、立案證號、事務所或營業所所在地；申請人為外國人、法人或團體者，並應註明其國籍、護照號碼及相關證明文件。二、申請人有法定代理人、代表人者，其姓名、出生年月日及通訊處所。三、申請之政府資訊內容要旨及件數。四、申請政府資訊之用途。五、申請日期。」、第 12 條規定：「政府機關應於受理申請提供政府資訊之日起 15 日內，為准駁之決定；必要時，得予延長，延長之期間不得逾 15 日（第 1 項）。前項政府資訊涉及特定個人、法人或團體之權益者，應先以書面通知該特定個人、法人或團體於 10 日內表示意見。但該特定個人、法人或團體已表示同意公開或提供者，不在此限（第 2 項）。前項特定個人、法人或團體之所在不明者，政府機關應將通知內容公告之（第 3 項）。第 2 項所定之個人、法人或團體未於 10 日內表示意見者，政府機關得逕為准駁之決定（第 4 項）。」，及第 18 條規定：「政府資訊屬於下列各款情形之一者，應限制公開或不予提供之：…二、公開或提供有礙犯罪之偵查、追訴、執行或足以妨害刑事被告受公正之裁判或有危害他人生命、身體、自由、財產者。…六、公開或提供有侵害個人隱私、職業上秘密或著作權人之公開發表權者。但對公益有必要或為保護人民生命、身體、健康有必要或經當事人同意者，不在此限。…（第 1 項）。政府資訊含有前項各款限制公開或不予提供之事項者，應僅就其他部分公開或提供之（第 2 項）。」。

四、再按個人資料保護法第 2 條第 1 款規定：「本法用詞，定義如下：一、個人資料：指自然人之姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料。」、第 15 條規定：「公務機關對個人資料之蒐集或處理，除第 6 條第 1 項所規定資料外，應有特定目的，並符合下列情形之一者：一、執行法定職務必要範圍內。二、經當事人同意。三、對當事人權益無侵害。」，及第 16 條規定：「公務機關對個人資料之利用…應於執行法定職務必要範圍內為之，並與蒐集之特定目的相符。但有下列情形之一者，得為特定目的外之利用：…七、經當事人同意。」。

五、末按最高法院 102 年度判字第 147 號判決意旨略以：「政府資訊公開法要求政府機關主動或依申請公開政府資訊，係藉政府資訊之公開以『保障人民知的權利』，『增進人民對公共事務之瞭解、信賴及監督』並『促進民主參與』。是以公開政府資訊本身即具有公益性，不問人民要求政府公開資訊之動機及目的為何，即得依該法請求政府公開資訊…政府資訊公開之法律，亦被稱為是一種『陽光法案』…以政府資訊公開為原則，不公開為例外。」。

六、卷查訴願人為辦理公司清算事宜，於 113 年 5 月 13 日及 113 年 5 月 24 日（機關收文日期）向原處分機關申請提供其前清算人陳君原所有系爭土地經徵收所領取之補償費金額，案經原處分機關審認，訴願人未檢附應受補償人委託書或相關證明文件影本，依個人資料保護法第 15 條、第 16 條規定歉難提供，倘係訴訟案件所需，應由司法機關逕向本府函查，故分別以 113 年 5 月 17 日新北地徵字第 1130921666 號函及 113 年 5 月 30 日新北地徵字第 1131016107 號函否准其申請。訴願人復於 113 年 6 月 7 日（機關收文日期）再次提出申請，案經原處分機關審認，訴願人申請事項非屬政府資訊公開法第 7

條所定應由政府機關主動公開之範疇，且該領取金額資料與其辦理公司法第 84 條所定清算業務尚無直接關聯，又因訴願人未檢附應受補償人委託書或相關證明文件影本，依個人資料保護法第 15 條規定歉難提供，倘係訴訟案件所需，應由司法機關逕向本府函查，此有訴願人歷次申請書、原處分機關 113 年 5 月 17 日、113 年 5 月 30 日否准函及系爭號函影本等附卷可稽。

七、經查原處分機關否准訴願人申請之理由，係以訴願人申請事項非屬政府資訊公開法第 7 條所定應由政府機關主動公開之範疇，且該資料與訴願人辦理公司法第 84 條所定清算業務無直接關聯。惟經檢視政府資訊公開法之規範架構，分為政府機關「主動公開」（第 6 條至第 8 條）及「應人民申請提供」（第 9 條至第 17 條），前者係規範何類政府資訊不待人民申請，應由政府機關主動公開，後者則係人民申請提供政府資訊時之作業流程及准駁規定，二者不容混淆，原處分機關主張本案非屬政府機關應主動公開之範疇，據以否准訴願人申請提供事項，顯然有所誤解。另按最高行政法院 102 年度判字第 147 號判決意旨，公開政府資訊本身即具有公益性，不問人民要求政府公開資訊之動機及目的為何，均得依政府資訊公開法規定請求政府公開資訊，且政府資訊應以公開為原則，不公開為例外，故本案原處分機關以訴願人請求提供之政府資訊與其辦理清算業務無關，逕為否准之決定，漏未衡酌政府資訊公開法以公開為原則、不公開為例外之立法取向，亦有違誤。

八、另查原處分機關以訴願人未檢附土地徵收應受補償人委託書或相關證明文件為由，依個人資料保護法第 15 條等規定否准訴願人之申請。惟依政府資訊公開法第 10 條第 1 項規定，人民申請提供政府資訊，僅需檢具申請書並載明應記載事項，並不要求提供應受補償人委託書等證明文件，且依政府資訊公開法第 12 條第 2 項、第 3 項規定，人民申請之政府資訊如涉及特定個人權益者，應由政府機關通知該特定個人表示意見，並非由申請提供政府資訊者自行取得該特定個人之同意或授權，故原處分機關以訴願人未檢附應受補償人委託書等文件，即予否准訴願人之申請，亦於法有違。從而，原處分機關以系爭號函所為之處分，其認事用法尚嫌率斷，爰將原處分撤銷，並由原處分機關查明後於 2 個月內另為適法之處分，以資妥適。

九、綜上論結，本件訴願為有理由，依訴願法第 81 條規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

中華民國 113 年 9 月 11 日